

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาดำเนินงานและบริหารจัดการตามความจำเป็น เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๔/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงใหม่ ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงที่ดินครอบครองต่อจากนางสาว ว. แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายอำเภอฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ฮาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และนายอำเภอแม่ฮาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ยังมิได้พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยข้อเท็จจริงในสำนวนคดีไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินที่พิพาทในนามของตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงที่พิพาทแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมียุทธวิธีฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า นาง พ. ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นาย ป. และนาง ผ. ได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของ นาย ป. และ นาง ผ. ออกเป็นโฉนดที่ดินและได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาทโดยธรรมทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกโฉนดที่ดินและแบ่งแยกโฉนดที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงการไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจการแบ่งปันที่ดินมรดกบางแปลง ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๐๒๕ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกแปลงด้วย นั้น ในการขอจดทะเบียน



และการขอรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินจะต้องมีคำขอของคู่กรณีตามแบบ ท.ด. ๑ พร้อมด้วยโฉนดที่ดิน หรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา ที่อยู่ในเขตท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๐๒๕ ให้แก่ตน จึงไม่มีคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลจะวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการออกโฉนดที่ดินหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ จึงไม่มีข้อพิพาท ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด และไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ลงโทษผู้ที่เสนอและผู้อนุมัติให้มีที่ปรึกษาگیتติมศักดิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา เพื่อเป็นการยุติไม่ให้มีการกระทำ ความผิดในทำนองนี้เกิดขึ้นอีก นั้น เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ประกอบกับ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายมิได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจ ลงโทษทางอาญาแก่บุคคลตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะมีสิทธิฟ้อง ในประเด็นตามคำขอท้ายฟ้องดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่าย กองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นค่าจ้างทนายความและค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดี ขอดอนนาง ส. ซึ่งเป็นมารดาของผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้ง



ผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นการแจ้งผลการพิจารณาหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้ว การฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการพิจารณาคำขออีก โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว และขณะที่ฟ้องคดีก็เป็นเวลาที่ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้ว การให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกในกรณีเช่นนี้จึงไม่มีผลเป็นการแก้ไขเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้แต่อย่างใด จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๐/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของพัสดุระหว่างประเทศแบบเร่งด่วน รหัส EZ 142272356 US ในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี จากที่ระบุว่า “โรงพักสินค้า” เป็น “ผู้รับได้รับเรียบร้อย” ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการบันทึกสถานะของพัสดุดังกล่าว เป็น “ผู้รับได้รับเรียบร้อย” และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับพัสดุระหว่างประเทศแบบเร่งด่วน รหัส EZ 142272356 US แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และไม่ปรากฏว่าพัสดุดังกล่าวมีความชำรุดบกพร่องใด ๆ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดส่งพัสดุให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยสมบูรณ์แล้ว ส่วนการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของพัสดุระหว่างประเทศแบบเร่งด่วน รหัส EZ 142272356 US ในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี จากที่ระบุว่า “โรงพักสินค้า” เป็น “ผู้รับได้รับเรียบร้อย” นั้น เป็นเพียงการดำเนินงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะของสิ่งของในกรณีที่ผู้รับยังไม่ได้รับสิ่งของที่ถูกส่งมา กรณีจึงไม่ได้ก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรงแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๗/๒๕๖๐)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลน้ำเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย คสล. ๒ ชั้น ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครอง ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นต้องมีคำบังคับของศาล ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกรตามคำแนะนำของนายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจสอบฟาร์มปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์ม โดยอ้างว่ายังไม่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บ้านและไม่มั่นใจว่าจะเกิดกลิ่นรบกวนอีกหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มสุกรนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจฟาร์มและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีทำการปรับปรุงแก้ไขฟาร์มเลี้ยงสุกรเพื่อให้เป็นไปตามสุขลักษณะ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำสุกรเข้าฟาร์มทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเลี้ยงสัตว์ (สุกร) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้



จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต โดยการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์ และสร้างลานซีเมนต์ตากผลผลิต รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่น้อยกว่าที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน จำนวน ๒ งาน ๖ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดทางสาธารณะประโยชน์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินที่บุกรุกไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ครบถ้วน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และการดำเนินโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตหมู่ที่ ๙ บ้านดอนไม้ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ อันเป็นโครงการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าดำเนินการรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยโครงการดังกล่าวมีการจ้างบริษัท ป. ดำเนินการและมีการตรวจรับงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองเจ้าของโครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ทั้งนี้ กรณีตามคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องโดยมิได้มีคำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นตัวเงินมาด้วย จึงไม่มีเหตุที่ต้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้อง



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๓/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๙๘๖ ตำบลหนองเต่า อำเภอแก้งเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เมื่อบิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิต นาง ร. ซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินดังกล่าวยื่นขอออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อของนาง ร. แต่เพียงผู้เดียว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวในฐานะบุตรผู้รับมรดกจากบิดา เช่นเดียวกัน โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแก้งเลี้ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาท โดยออกเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๒๗ ตำบลหนองเต่า อำเภอแก้งเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่นาง ร. ยื่นคำขอโดยอาศัยหลักฐานตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินเฉพาะส่วน ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ซึ่งในหนังสือฉบับดังกล่าวได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ที่ดินส่วนของผู้ฟ้องคดีแก่นาง ร. ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบเรื่องและไม่ปรากฏว่ามีหนังสือมอบอำนาจ และมีการลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีชื่อปรากฏอยู่ในสารบัญจดทะเบียนตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๙๘๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ โดยถูกระบุประเภทการจดทะเบียนเป็นการโอนมรดกและถูกระบุชื่อเป็นผู้รับสัญญา กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมอันเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในที่ดินที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ผู้บังคับแดน ๔ (แดน ๖ ปัจจุบัน) มีคำสั่งด้วยวาจาให้ขังผู้ฟ้องคดีไว้บนตึกเรือนนอนมีกำหนด ๑ เดือน ทั้งที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไม่ได้ให้อำนาจไว้ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดี



ได้รับความทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิตใจ และการที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขabin (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรือนจำกลางเขabin ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ สูญเสียความสุขจากความรู้สึกที่เคยดี ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นการกระทำละเมิดก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ความเสียหาย หมายถึง การกระทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์ดังที่เคยได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นรูปร่างที่คำนวณเป็นเงินได้ หรือความเสียหายทางจิตใจที่คำนวณเป็นจำนวนเงินไม่ได้ ถ้าเป็นความเสียหายที่แน่นอนแล้วก็ย่อมเป็นมูลความผิดฐานละเมิดได้ ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอดังกล่าวข้างต้น มิใช่มีเพียงความเสียหายทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่มีความเสียหายทางด้านร่างกายหรือนามยที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินรวมอยู่ด้วย จึงเป็นคำขอที่ศาลอาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๙/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต โดยการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์ และสร้างลานซีเมนต์ตากผลผลิตรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ และทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่น้อยกว่าที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน จำนวน ๒ งาน ๖ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีติดทางสาธารณะประโยชน์ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนที่ดินที่บุกรุกไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ครบถ้วน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น



ราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และการดำเนินโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตหมูที่ ๙ บ้านดอนโม ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นโครงการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าดำเนินการรุกกล้าเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยโครงการดังกล่าวมีการจ้างบริษัท ป. ดำเนินการและมีการตรวจรับงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองเจ้าของโครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการดังกล่าวในฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานตามลำดับ จึงเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวเท่านั้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุมกำกับดูแลงานตามโครงการดังกล่าวในตำแหน่งหน้าที่ของตน จะกำกับดูแลงานได้ก็แต่โดยผ่านมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับการกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ไม่มีกรณีบังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๓/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการรับรองและออกแบบแสดงรายการที่ดินให้แก่บุคคลอื่นทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกหลักฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เอกสาร ภ.บ.ท. ๕ เป็นแบบแสดงรายการที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่ครอบครองที่ดินมีหน้าที่ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘



ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่จะออกไปเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๑๑) ให้เป็นหลักฐาน และในการรับประเมินภาษีและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเพียงออกหลักฐานแบบแสดงรายการที่ดิน หรือ ภ.บ.ท. ๕ เพื่อรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฯ เท่านั้น หลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ดังกล่าว จึงมิใช่หลักฐานที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองตามมาตรา ๔ และมาตรา ๔ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีใช้เอกสารสิทธิที่ทางราชการออกไว้ให้เป็นหลักฐานอย่างเช่นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือใบไต่สวน หลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ จึงมิได้ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายเหนือที่ดิน ในอันที่ผู้เสียภาษีดังกล่าวจะนำไปอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินได้ตามกฎหมาย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๗/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า อำเภอลำปางบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นายอำเภอลำปางบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดเชยค่าเสียหายจากเงินที่สำรองจ่ายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อค่าเสียหายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๔๐ บาท ค่าแก้รูปแผนที่โฉนดตามใบต่อโฉนดเป็นเงินจำนวน ๓๕ บาท ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงินจำนวน ๑๗๕ บาท รวมเป็นเงินต้นคูณด้วยสอง เป็นเงินจำนวน ๖,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปลอมให้มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ที่พิพาท ซึ่งสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว หากมีการรุกล้ำจริงก็เป็นคนละด้านหรือฝั่งตรงข้ามกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีทางสาธารณประโยชน์คั่นกลาง จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรังวัดที่ดินของตนเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรุกล้ำ กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดินเป็นไปตามความสมัครใจ และเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง ความเดือดร้อนหรือเสียหายดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว



ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการฉ้อโกงนายช่างรังวัดในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เข้ามาทำการรังวัดและนำเสาปูนปักเป็นรั้วล้อมรอบด้วยลวดหนามในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๓ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อระวังแนวเขตที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การรังวัดของช่างผู้ทำการรังวัดในที่ดินพิพาทเป็นการออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย เป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๔๗/๒๕๕๕ คดีนี้จึงต้องรับฟังเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมว่า ที่ดินบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๓ จำนวนเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ที่เป็นคดีพิพาทนี้ เป็นที่ดินที่นาย ว. เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงมีสิทธิครอบครองแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวจึงย่อมต้องผูกพันตามคำพิพากษามาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ เป็นราษฎรอำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีที่ดินทำกินอยู่บริเวณริมแม่น้ำมูลตามหลักฐานแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่กรมที่ดินร่วมกับกรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคนต้องสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินในที่ดิน ขอให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคน นั้น การรังวัดแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ ร.ว. ๔๓ ก. เพื่อสำรวจทำแผนที่ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินแต่ละราย เป็นไปเพื่อใช้สำหรับการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินค่าร้อยละบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ แต่อยู่ในเขตทำการก่อสร้างการชลประทาน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนห้วยนา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นตามโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยนาดังกล่าวเพื่อเยียวยาราษฎรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ แต่ได้ครอบครอง



และทำประโยชน์ในที่ดินโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ก่อนเริ่มการก่อสร้าง เมื่อโครงการเขื่อนห้วยนาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ก็หาสิทธิใด ๆ ในที่ดินดังกล่าวอีก และเอกสาร ร.ว. ๔๓ ก. เป็นเพียงเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ในการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายทางฝ่ายบริหารเท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นการเสี่ยงภัยที่อาจถูกรัฐติดตามที่ดินคืนเพื่อให้ประโยชน์ของรัฐได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณติดแม่น้ำมูลที่อ้างว่าได้รับความเสียหาย จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมายอันเนื่องจากการดำเนินการตามโครงการชลประทานและบำรุงรักษาแม่น้ำมูลบริเวณตำบลหนองแค อำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๖๐)

(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสนามบินอุดรธานี ฟ้องว่าเดิมผู้ฟ้องคดีนำรถเข้าไปจอดบริเวณพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยมีต้องเสียค่าที่จอดรถ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ไปทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดเก็บค่าบริการลานจอดรถ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมท่าอากาศยาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะไปหารายได้ด้วยการให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเก็บรายได้จากผู้ที่มาใช้บริการสนามบินซึ่งนำรถเข้ามาจอดในพื้นที่ดังกล่าว นั้น เมื่อเดิมผู้ฟ้องคดีสามารถนำรถเข้าไปจอดบริเวณดังกล่าวได้โดยมิได้เสียค่าที่จอดรถแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามาจัดเก็บค่าที่จอดรถกับผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไป จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับ



ความเดือดร้อนและเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง ทำบันทึกร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง ตกลงยกเลิกสัญญาตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๑๖ ฉบับ และทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อศาลอีกทั้งสิ้น โดยมีเหตุมาจากการนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จำนวน ๑๖ สัญญา ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ๑๐ โครงการ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อทักท้วง จึงมีการตกลงยกเลิกสัญญาทั้ง ๑๖ ฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามผลงานจำนวน ๑๐ โครงการที่ทำเสร็จแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกตกลงยกเลิกสัญญาทั้งหมด โดยตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายทั้งทางแพ่งหรือดำเนินคดีอาญาแล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดียังคงตั้งใจเรียกร้องค่าก่อสร้างตามสิทธิที่ได้ทำงานแล้วเสร็จก่อนการยกเลิกสัญญา โดยอ้างว่าการจัดทำบันทึกดังกล่าว หมายความว่าเฉพาะการไม่เรียกค่าเสียหายจากโครงการที่เหลืออีก ๖ โครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าจะหางานมาทดแทนให้เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงยอมทำบันทึกตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าว อันเป็นกลฉ้อฉลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งหากเป็นกรณีดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีอาจจะได้รับค่าจ้างตามสัญญาหรือค่าการงานที่ได้ทำไปแล้วตามแต่กรณี ส่วนการตีความข้อสัญญา มีผลอย่างไรนั้น เป็นประเด็นเนื้อหาแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยต่อไป กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๘/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานจอดรถยนต์ (พื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) จากกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มาพัฒนาเป็นตลาดนัด Jatujak Green (JJ Green) โดยมีการจัดทำเป็นศูนย์อาหารและร้านค้า รวมทั้ง



บริหารจัดการเป็นพื้นที่จอตระยนต์ โดยมีข้อตกลงว่า หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอรับสิทธิในการดำเนินการใช้พื้นที่ตามสัญญาต่อไป ให้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน ก่อนครบกำหนดสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอต่ออายุสัญญาออกไปอีก ๑ ปี แต่ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือยกเลิกการพิจารณาต่ออายุสัญญากับผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๑ ปี และจะต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเพียง ๕ เดือน และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนด และให้ชำระค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยอ้างว่าสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่ลานจอตระยนต์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือระงับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสานกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ย่อมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้รับผิดชอบตามสัญญาได้โดยตรง ส่วนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นนิติบุคคล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานตลาดนัดในขอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญากับผู้ฟ้องคดี รวมทั้งมีหนังสือแจ้งเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้ไม่ต่อสัญญา รวมทั้งให้ออกจากพื้นที่ และชำระค่าเสียหายนั้น เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาพิพาท โดยมีได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๓/๒๕๖๐)



(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ อาศัยอยู่ในตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำจากลำห้วยแม่กุและลำห้วยแม่ตาวในการเพาะปลูกและการอุปโภคและบริโภคมาโดยตลอด เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมแร่สังกะสี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดตั้งบริษัท ผ. จำกัด ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่สังกะสีและโรงแต่งแร่สังกะสีในท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก การประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีทำให้เกิดการแพร่กระจายและการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในแหล่งน้ำและอากาศ และทำให้น้ำในลำห้วยแม่กุและลำห้วยแม่ตาวมีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในปริมาณสูงผิดปกติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทุกคน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๘๙ เป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการแพร่กระจายของมลพิษจากการประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีของบริษัท ผ. จำกัด (มหาชน)



จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๒/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทในชั้นหลานของเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่าที่ดินบางส่วนมิได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อใช้ในกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มีการคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี นั้นเมื่อได้พิจารณาบทกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินพิพาทนี้แล้วปรากฏว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มิได้มีบทบัญญัติกำหนดให้มีการคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนไว้แต่อย่างใด การใช้สิทธิขอคืนที่ดินในกรณีนี้จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยเจ้าของเดิมหรือทายาทเจ้าของเดิมหรือผู้รับโอนจะต้องใช้สิทธิขอคืนที่ดินภายในหนึ่งปีนับแต่พ้นกำหนดเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันที่ถูเวนคืนที่ดินไปตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ พุทธศักราช ๒๔๘๐ และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเดิม หรือทายาทหรือผู้รับโอนได้ใช้สิทธิขอคืนที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว สิทธิในการขอคืนที่ดินตามกฎหมายดังกล่าว จึงสูญสิ้นไปแล้วด้วยการที่ไม่ได้ใช้สิทธินั้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งไม่อาจอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินได้ด้วย เพราะเป็นกรณีที่มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชอบแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่จะขอคืนที่ดินพิพาทในคดีนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๘๒ ไร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่ได้ออกจากที่ดินแปลงดังกล่าวเนื่องจากมีนายทุนแจ้งให้ออกจากพื้นที่



เพราะเป็นพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำโปรงขุนเพชร โดยเสนอเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยอมออกมาจากที่ดินแปลงดังกล่าว แต่เมื่อมีการจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดิน) แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดิน ปรากฏว่าลูกจ้างของนายทุนดังกล่าวได้สวมสิทธิรับเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดิน) แทนผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าขนย้าย (ค่าที่ดิน) แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้สละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไปแล้ว ดังนั้น การครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงยุติลงตามมาตรา ๑๓๗/๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเสียหายบำรุงท้องที่ตลอดมา แม้จะเป็นจริง ก็หาเป็นเหตุให้การครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่ยุติลงแต่อย่างใด นอกจากนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวถูกนายทุนหรือบุคคลใดแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีในขณะนั้นเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองตามมาตรา ๑๓๗/๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตราบใดก็ตามที่ศาลมิได้พิพากษาให้บุคคลอื่นที่มาแย่งการครอบครองคืนการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจจะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้คืนมาซึ่งการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๓/๒๕๖๐)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อการยื่นคำร้องในกรณีนี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิ คือ โฉนดที่ดินพิพาท จึงถือเป็นการยื่นคำร้องในกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคำขอบังคับที่ขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นคำขอให้เพิกถอนคำสั่ง ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อเป็นกรณีที่มาตรา ๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บัญญัติให้ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิดังกล่าว ย่อมถือได้ว่ามีกฎหมายเฉพาะบัญญัติจำกัดอำนาจหน้าที่ของผู้ร้องมิให้ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งที่ออกเอกสารสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่าเป็นคำสั่งที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองอีก จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องจะตรวจสอบและอาจมีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิกหรือเพิกถอนโฉนดที่ดิน ดังกล่าวได้เองตามที่เห็นสมควรตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลมีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๒/๒๕๖๐)

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดคำบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องขอให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไปติดตามทวงถามมติตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการไต่สวนลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ยุติการไต่สวนและให้มีหนังสือเรียกฝ่ายผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง แล้วให้รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไปพิจารณาต่อไป แต่ก็ไม่ได้รับแจ้งผลมติดังกล่าว อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่า คณะกรรมการพิจารณาถ้อยคำและบริบททั่วไปได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมีมติยุติเรื่องร้องเรียนและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และต่อมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ยุติเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีพบว่าตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร ในคดีมีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง แต่ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ฟ้องคดีไม่ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาในแบบพิมพ์ลายนิ้วมือในคดีดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดี เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร แต่ไม่ได้รับแจ้งว่าผลการดำเนินการเป็นเช่นไร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลบชื่อผู้ฟ้องคดี เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร นั้น เมื่อปรากฏว่าได้มีการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนให้ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผลให้ประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีได้ลบประวัติอาชญากรออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลบชื่อผู้ฟ้องคดี เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร ดังนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงหมดสิ้นไปในระหว่างการพิจารณาคดีไม่มีเหตุให้ศาลต้องพิจารณาพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้อีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๔/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการจัดทำรถเคลื่อนที่ไอทีคอนเฟอร์เร้นท์ ตรวจรับการจ้างแล้วไม่จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทราบ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่าง



การพิจารณาดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือชี้แจงต่อศาลว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีนี้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือและสำเนาคำสั่งดังกล่าวแล้ว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ชี้แจงต่อศาลว่า ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้กับผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป เมื่อเหตุพิพาทในคดีนี้หมดสิ้นไปแล้ว การที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ย่อมไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๗/๒๕๖๑ และที่ อ.๒๑๘/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกยกเลิกแล้วโดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกยกเลิกโดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาล จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับโดยเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอ กุดชุม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมที่มีมติว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทำผิดตามมาตรา ๖๔/๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

